

BEOS-1271/26

Warszawa, 8 lipca 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. SPS-III, 020, 162, 12, 2026
Data wpływu 08.07.2026r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(druk sejmowy nr 2674)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2026 r. poz. 573) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że Wnioskodawcy zamierzają rozwiązać problem niedofinansowania polskiej nauki.

Wnioskodawcy wskazują, że polska nauka znajduje się w najgorszej sytuacji od ćwierćwiecza. Mimo że gospodarka rośnie, nakłady na badania i rozwój (B+R; ang. *research and development* – R&D) jako odsetek Produktu Krajowego Brutto są na poziomie jednego z najniższych w historii III RP – znacznie poniżej 1,4%, z czego wydatki z budżetu państwa wynoszą w 2026 r. nieco ponad 1%.

Rzeczony rozwój nauki, badań i szkolnictwa wyższego stanowi jeden z podstawowych warunków długofalowego wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności gospodarki, wzrostu produktywności przedsiębiorstw oraz budowy nowoczesnego państwa opartego na wiedzy i innowacjach. Państwa osiągające najwyższy poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego przeznaczają znaczące środki publiczne i prywatne na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój uczelni i instytucji naukowych. Niedostateczny poziom finansowania wpływa negatywnie na możliwości prowadzenia badań naukowych, umiędzynarodowienia polskiej nauki, rozwoju infrastruktury badawczej, konkurencyjności wynagrodzeń pracowników sektora nauki oraz zdolności do zatrzymywania i przyciągania talentów naukowych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹ (dalej: u.s.w.n.). Zmiany polegają na dodaniu art. 365a, zgodnie z którym na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczają się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż określona w projektowanym przepisie. W 2027 r. kwota ta ma wynosić 1,3% PKB i stopniowo rosnać, tak by w 2034 r. i w latach kolejnych wynosić 3% PKB. Projekt przewiduje także dodanie w u.s.w.n. nowego art. 365b, zgodnie z którym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przyjmuje corocznie w drodze uchwały Wieloletni Program Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Działalności Badawczo-Rozwojowej (dalej: Program), obejmujący rok następny oraz dwa kolejne lata budżetowe, uwzględniający stopniowe osiąganie poziomów nakładów określonych w projektowanym art. 365a ust. 1 u.s.w.n. Projekt określa treść Programu i postępowanie z Programem.

Projekt zawiera przepis przejściowy.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Zdaniem Wnioskodawców cel, który ma być osiągnięty za pomocą projektu, nie może być zrealizowany za pomocą innych środków niż zaproponowane.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

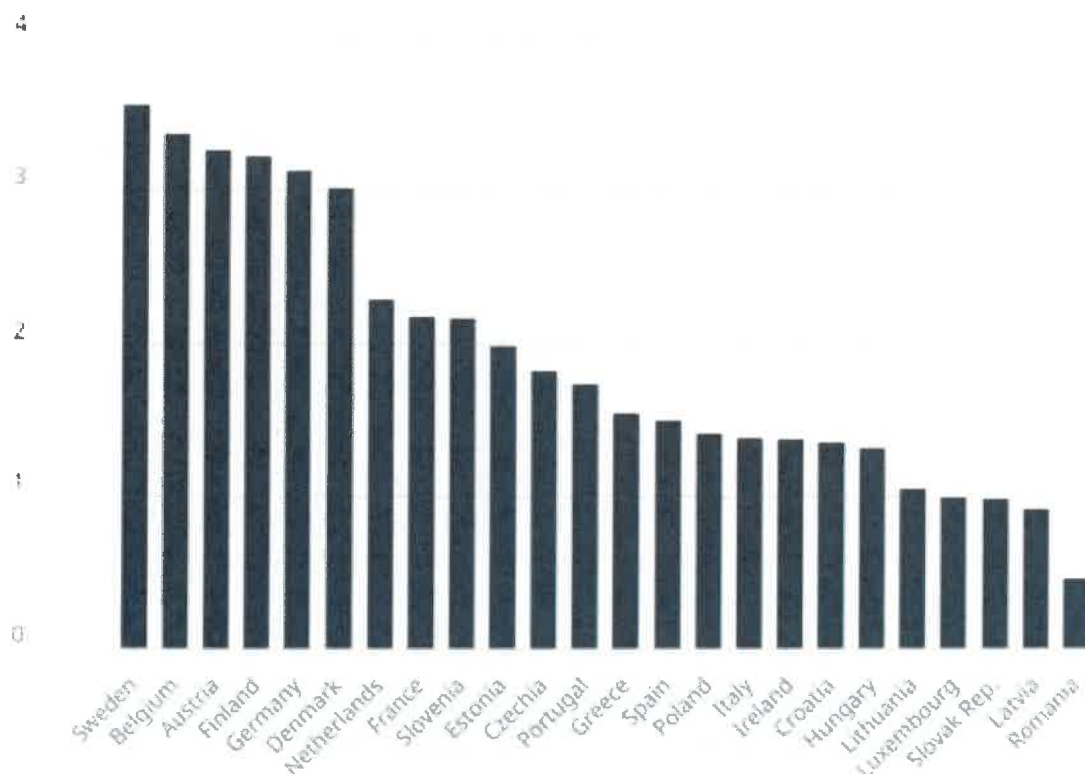
Z danych OECD² za 2024 r. wynika, że spośród państw członkowskich UE (por. Rys. 1) najwyższy odsetek PKB na badania i rozwój przeznaczają się w: Szwecji (3,6%), Belgii (3,4%), Austrii (3,3%), Finlandii (3,2%), Niemczech (3,1%) oraz Danii (3%). Do państw o najniższych wydatkach na B+R należą: Rumunia (0,5%), Łotwa (0,9%) oraz Słowacja, Luksemburg i Litwa (po 1%). Polska w 2024 r. przeznaczyła na ten cel 1,4% PKB, gdzie średnia dla UE wyniosła 2,13% PKB³.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, ze zm.

² Dane uwzględniają łączną kwotę wydatków przeznaczonych na badania i rozwój w danym państwie. Badania i rozwój w statystykach OECD obejmują twórczą pracę prowadzoną w sposób systematyczny w celu poszerzenia zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tej wiedzy do opracowywania nowych zastosowań. Wskaźnik ten obejmuje działalność w zakresie badań i rozwoju prowadzoną przez wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę w danym kraju, instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz laboratoria rządowe. Informacje na podstawie: *Gross domestic spending on R&D*, OECD, <https://www.oecd.org/en/data/indicators/gross-domestic-spending-on-r-d.html> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 9 VII 2026 r.].

³ OECD overall R&D growth stable; government R&D budgets decline and reorient towards defence, <https://read.oecd-ilibrary.org/en/data/insights/statistical-releases/2026/03/oecd-overall-rd-growth-stable-government-rd-budgets-decline-and-reorient-towards-defence.html>.

Rysunek 1. Wydatki brutto na badania i rozwój (% PKB, 2024 r.)



Źródło: <https://www.oecd.org/en/data/indicators/gross-domestic-spending-on-r-d.html>.

Wydatki publiczne na badania i rozwój ukazuje wskaźnik GBARD (*Government Budget Allocations for R&D*) – w państwach członkowskich UE w 2024 r. przeznaczono na ten cel ze środków publicznych średnio 0,71% PKB. Najwyższy odsetek wydatków publicznych na B+R w 2024 r. przeznaczono w Niemczech (1,04% PKB), Finlandii (0,91% PKB), Danii (0,89% PKB), Słowenii (0,81% PKB) oraz Estonii i Holandii (po 0,80% PKB). Do państw o najniższych wydatkach publicznych na B+R należą: Rumunia (0,12% PKB), Irlandia (0,21% PKB), Bułgaria (0,24% PKB), Węgry (0,27% PKB), Portugalia (0,29% PKB) oraz Łotwa i Słowacja (po 0,37% PKB). W Polsce ze środków publicznych przeznaczono na ten cel w 2024 r. 0,49% PKB⁴.

Na poziomie UE nie istnieje obowiązek przeznaczania określonego minimalnego procentu PKB na B+R czy szkolnictwo wyższe. Określono jednak pewne pożądane wartości w tym zakresie – podczas tzw. szczytu barcelońskiego w 2002 r. państwa członkowskie uzgodniły dążenie do osiągnięcia nakładów na B+R na poziomie 3% PKB⁵. Cel ten został potwierdzony w zaleceniu Rady (UE) 2021/2122 w sprawie Paktu na rzecz badań naukowych i innowacji w Europie⁶ przyjętym w listopadzie 2021 r. Dokument ten przewiduje, że państwa członkowskie powinny zwiększyć całkowite wydatki na badania i rozwój, tak aby osiągnąć cel 3%

⁴ *Government budget allocations for R&D (GBARD)*, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/100103.pdf>.

⁵ *Commission lays out plans for reaching three per cent R&D spending target*, European Commission, <https://cordis.europa.eu/article/id/18936-commission-lays-out-plans-for-reaching-three-per-cent-rd-spending-target>.

⁶ Dz.U. UE L 431 z , s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>.

unijnego PKB, a także zwiększyć publiczne wydatki na B+R do 1,25% PKB do 2030 r. (dokument ten nie ma jednak charakteru wiążącego). Państwa członkowskie UE co do zasady na poziomie ustawowym nie przyjęły przepisów wprowadzających obowiązek przeznaczania z budżetu państwa określonego minimalnego procentu PKB na badania i rozwój, naukę lub szkolnictwo wyższe. Wysokość wydatków na te cele może być określana w programach rządowych lub innych dokumentach strategicznych (np. w Niemczech w Strategii w zakresie badań i innowacji⁷, w której wskazano jako cel polityki federalnej w tym obszarze zwiększenie nakładów na B+R do 3,5% PKB do 2030 r.). Przepisy w tym zakresie przyjęto natomiast w Finlandii, gdzie uchwalono ustawę o finansowaniu rządowym na badania i rozwój w latach 2024-2030⁸. Określono w niej wieloletni harmonogram wzrostu nakładów budżetowych na działalność badawczo-rozwojową w tym okresie, przewidując coroczne zwiększanie środków przeznaczanych na ten cel, tak aby w 2030 r. odpowiadały one 1,2% PKB. W ustawie przewidziano ponadto, że raz w ciągu kadencji parlamentu rząd będzie zatwierdzać plan wykorzystania finansowania badań i rozwoju na następne osiem lat.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zasadniczym skutkiem prawnym przyjęcia projektu będzie wprowadzenie do systemu prawa kolejnego zespołu przepisów, których funkcją będzie dalsze usztywnienie planowanych wydatków z budżetu państwa na realizację wybranych zadań publicznych. Przedstawiona propozycja nowelizacji bazuje na analogicznych rozwiązaniach przewidzianych obecnie w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny⁹ (dalej: u.o.O.; art. 40 i nast. tej ustawy) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych¹⁰ (dalej: u.ś.o.z.; art. 131c i nast. tej ustawy), przy czym pod względem przyjętej konstrukcji przepisów bliżej jej do pierwszej ze wskazanych ustaw, tj. u.o.O.

Większość ustępów projektowanego art. 365a u.s.w.n. odpowiada w swojej konstrukcji poszczególnym ustępom art. 40 u.o.O. Projektowany art. 365a ust. 1 ma określać minimalny poziom wydatków na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwo wyższe i naukę, w rozbiciu na poszczególne lata, począwszy od 2027 r., gdzie punktem odniesienia dla wymaganego minimum ma być określony ustawowo wzrastający rokrocznie procent PKB¹¹. Podobnie jak w u.o.O., także w projekcie zdecydowano się zdefiniować wydatki na realizację wskazanych zadań publicznych poprzez odesłanie do klasyfikacji części budżetowych oraz dochodów i wydatków publicznych, uregulowanych obecnie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie

⁷ *Zukunftsstrategie Forschung und Innovation*, <https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2022/zukunftsstrategie-fui.html>.

⁸ *Laki valtion tutkimus- ja kehittämissuunnitelman rahoituksesta vuosina 2024–2030*, <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2022/1092>.

⁹ Dz. U. z 2025 r. poz. 825, ze zm.

¹⁰ Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, ze zm.

¹¹ Analogiczną normę zawiera art. 40 ust. 1 u.o.O.

klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów¹², a także przepisami rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych¹³. Wydatkami na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwo wyższe i naukę będą te, które zostaną ujęte w części budżetu państwa „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz wydatki budżetowe w dziale „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz dziale „działalność badawczo-rozwojowa” w innych częściach budżetu państwa (projektowany art. 365a ust. 3 u.s.w.n.)¹⁴.

Określone w ustawie kryteria mają być uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym (projektowany art. 365a ust. 5 u.s.w.n.)¹⁵. Projekt, na wzór u.o.O., przewiduje pewne mechanizmy korygujące. Zgodnie z projektowanym art. 365a ust. 6 u.s.w.n. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz właściwego dysponenta części budżetowej, będzie mógł dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w dziale „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz dziale „działalność badawczo-rozwojowa” między częściami budżetu państwa. Stosownie zaś do kolejnego ustępu art. 365a u.s.w.n. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, będzie mógł dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w części budżetu państwa „szkolnictwo wyższe i nauka” pomiędzy działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa.

Pewną odmiennność od regulacji zawartej w u.o.O. przewiduje projektowany art. 365a ust. 4 u.s.w.n., który ma stanowić, iż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie proponuje wydatki zapewniające realizację celów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tempa wzrostu PKB. Odpowiednikiem tego przepisu jest art. 40 ust. 5 u.o.O., który stanowi, że Minister Obrony Narodowej, planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Przepisy te należy rozpatrywać w kontekście art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶, zgodnie z którego treścią dysponenci części budżetowych opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów materiały do projektu ustawy budżetowej oraz do uzasadnienia do projektu tej ustawy. Zaproponowane brzmienie art. 365a ust. 4 u.s.w.n. budzi jednak wątpliwości. Po pierwsze, przepis ten wskazuje na cele, o których mowa w ust. 1, tymczasem nie jest jasne, czy chodzi tu o samo w sobie finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, czy też zapewnienie tego finansowania na wymaganym przez wskazany przepis poziomie. Jeśli przyjąć ten drugi kierunek interpretacji, tj. założyć, że art. 365a ust. 4 u.s.w.n. ma nakładać na ministra właściwego do spraw

¹² Dz. U. z 2025 r. poz. 1185.

¹³ Dz. U. z 2026 r. poz. 582.

¹⁴ Analogiczną normę zawiera art. 40 ust. 3 u.o.O.

¹⁵ Analogiczną normę zawiera art. 40 ust. 6 u.o.O.

¹⁶ Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.

szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek zapewnienia minimalnego poziomu finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego i nauki w relacji do PKB, nie jest jasne z jakiego powodu dodatkowym punktem odniesienia dla formułowanej przez ministra propozycji wydatków ma być tempo wzrostu PKB. Wydaje się, że stosowanie art. 365a ust. 4 u.s.w.n. może okazać się problematyczne z uwagi na wskazane wątpliwości interpretacyjne.

Jeśli chodzi o wartość PKB stanowiącą punkt odniesienia dla ustalenia właściwego poziomu planowanych wydatków z budżetu państwa, podobnie jak w przypadku u.o.O., ma być ona ustalana w oparciu o wartość określoną w wieloletnich założeniach makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na dany rok, o których mowa w art. 138 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, i dotyczy tego samego roku, na który planowane są wskazane w projekcie wydatki (projektowany art. 365a ust. 2 u.s.w.n.)¹⁷. Warto w tym miejscu odnotować, że inaczej ta kwestia została uregulowana w art. 131c ust. 2 u.ś.o.z. Zgodnie z tym przepisem, na gruncie przepisów o finansowaniu ochrony zdrowia, wartość PKB jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto¹⁸, według stanu na dzień 31 sierpnia.

W rozwinięciu omówionych wyżej przepisów, których celem jest systematyczne zwiększanie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu co najmniej 3% PKB, projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu zapewniającego właściwe planowanie tych wydatków (projektowany art. 365b u.s.w.n.). Służyć temu ma wprowadzenie obowiązku przyjmowania corocznie przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Wieloletniego Programu Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Działalności Badawczo-Rozwojowej, obejmującego rok następny oraz dwa kolejne lata budżetowe. Program ten zawierać ma w szczególności: 1) planowane wydatki na cele, o których mowa w projektowanym art. 365a ust. 1 u.s.w.n., w podziale na poszczególne lata i główne kategorie finansowania; 2) wskazanie źródeł finansowania tych wydatków, w tym środków budżetu państwa i funduszy unijnych; 3) planowane działania strukturalne służące efektywnemu wykorzystaniu środków, w szczególności w zakresie finansowania badań naukowych, wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym oraz infrastruktury badawczej; 4) wskaźniki realizacji celów Programu oraz sposób ich corocznego monitorowania; 5) ocenę stopnia wykonania Programu za rok poprzedni. Program ma być przekazywany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Sejmowi i Senatowi niezwłocznie po jego przyjęciu. W terminie do 31 marca każdego roku minister ma przedstawiać Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania programu za rok poprzedni, obejmujące informacje o faktycznym poziomie wydatków w stosunku do założeń Programu oraz – w razie wystąpienia różnic – ich przyczyny i przewidywane działania naprawcze.

¹⁷ Analogiczną normę zawiera art. 40 ust. 2 u.o.O.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 151.

Niezależnie od obowiązku corocznego przyjmowania Programu, zgodnie z art. 2 projektu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia Radzie Ministrów Wieloletniego Planu Rozwoju Nauki do 2034 r., uwzględniającego cele określone w art. 1. Kwestia ta wymaga doprecyzowania, bowiem art. 1 projektu jest przepisem nowelizującym u.s.w.n. Wydaje się, że odwołanie do tego artykułu jest odwołaniem do ogólnego celu nowelizacji, jakim jest finansowanie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę oraz na działalność badawczo-rozwojową. Kwestia ta powinna zostać doprecyzowana w trakcie prac nad projektem. Należy ponadto odnotować, że niejasna jest też relacja zachodząca pomiędzy Programem, o którym mowa w projektowanym art. 365b u.s.w.n., który corocznie przyjmować ma Rada Ministrów, a programem, o którym mowa w art. 2 projektu, który przygotować ma minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Nie wiadomo na ile ten drugi miałby determinować treść pierwszego. Poza tym wątpliwości budzi fakt, że program o bardziej ogólnych założeniach, obejmujący szerszy horyzont czasowy, byłby opracowywany na niższym szczeblu.

Projekt nie uwzględnia faktu, że u.s.w.n. zawiera już przepisy realizujące zbliżoną funkcję. Zgodnie bowiem z art. 383 ust. 1 u.s.w.n. środki finansowe planowane w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki są waloryzowane corocznie co najmniej o sumę: 1) iloczynu prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę¹⁹, i wskaźnika waloryzacji w części wydatków w zakresie finansowania nauki oraz 2) wskaźnika planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w części wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. Środki podlegające waloryzacji obejmują wydatki budżetowe w: 1) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister; 2) dziale „szkolnictwo wyższe i nauka” w innych częściach budżetu państwa. Jednocześnie, zgodnie z art. 383 ust. 5 u.s.w.n., środki finansowe planowane w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki na dany rok budżetowy nie mogą być niższe niż środki planowane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. Przyjęcie projektu powinno wiązać się z jednoczesną zmianą, bądź uchYLENIEM, art. 383 u.s.w.n.

Przedstawiając ogólną ocenę skutków prawnych przyjęcia projektu, należy odnotować, że proponowane w nim usztywnienie wydatków publicznych nie jest czymś niespotykanym w prawie. Nie zawsze przybiera ono zresztą postać analogiczną do proponowanej w projekcie, czy wynikającą z regulacji u.o.O. i u.ś.o.z. Wydatki sztywne wynikają także z aktów prawnych takich jak np. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci²⁰, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800+). Nie kwestionując zgodności propozycji sformułowanej w projekcie z Konstytucją, należy zauważyć, że regulacje w nim zawarte, jak i wynikające z innych aktów prawnych usztywniających wydatki publiczne, przy pewnym stopniu natężenia, mogą rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Rola władzy ustawodawczej i wykonawczej, jeśli chodzi o proces

¹⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1773, ze zm.

²⁰ Dz. U. z 2026 r. poz. 508.

ustanawiania budżetu, została wyraźnie rozgraniczona w art. 219 i 221 Konstytucji. Budżet jest uchwalany przez Sejm, ale inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium, o zmianie ustawy) przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Postępujące ograniczanie swobody decyzyjnej Rady Ministrów, jeśli chodzi o projektowanie budżetu, może skutkować uznaniem, że regulacje ustawowe naruszają zasadę podziału i równoważenia się władz (art. 10 ust. 1 Konstytucji).

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej²¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu²².

2.

Opiniowany projekt dotyczy w pewnym zakresie zagadnień unormowanych w art. 2 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), gwarantującym prawo do nauki. Rozwiązania proponowane w projekcie nie nasuwają wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie oddziaływał różne grupy podmiotów, wskazane poniżej.

1. Osoby fizyczne – według danych GUS w 2024 r. w Polsce zamieszkiwało 37 489 tys. osób²³. Biorąc pod uwagę, że projekt dotyczy istotnego obszaru funkcjonowania państwa i społeczeństwa, tj. działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, a jednocześnie przewiduje znaczący wzrost wydatków z budżetu państwa na ten cel, należy przyjąć, że regulacja będzie pośrednio oddziaływać na społeczeństwo jako całość. Oddziaływanie to może polegać zarówno na potencjalnym korzystaniu z długookresowych efektów rozwoju nauki, innowacji, jakości kształcenia i polityk publicznych opartych na wiedzy, jak i na ponoszeniu kosztów zwiększonych wydatków publicznych jako podatnicy, w tym poprzez możliwe ograniczenie przestrzeni budżetowej dla innych zadań publicznych.
2. Studenci, doktoranci, kandydaci na studia oraz absolwenci uczelni – projekt będzie oddziaływał na osoby korzystające z systemu szkolnictwa wyższego, przede wszystkim przez możliwy wpływ na jakość kształcenia, dostępność infrastruktury dydaktycznej i badawczej, warunki studiowania,

²¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Łukasz Schreiber)*, opinia BEOS z 3 VI 2026 r., BEOS-WPEiM-1245/26.

²² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Łukasz Schreiber) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 3 VI 2026 r., BEOS-WPEiM-1246/26.

²³ *Polska w liczbach 2025*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2025, https://stat.gov.pl/download/qfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/18/1/polska_w_liczbach_2025_v2.pdf.

umiędzynarodowienie oraz możliwości udziału w projektach badawczych. Według danych GUS w roku akademickim 2024/2025 na uczelniach w Polsce kształciło się 1 280,1 tys. studentów, a w roku akademickim 2023/2024 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292,0 tys. absolwentów²⁴. Grupa doktorantów może być objęta oddziaływaniem w szczególności w zakresie dostępności stypendiów, grantów, szkół doktorskich, infrastruktury badawczej i ścieżek rozwoju naukowego.

3. Pracownicy uczelni, jednostek naukowych i podmiotów prowadzących działalność B+R – projekt będzie oddziaływał na nauczycieli akademickich, badaczy, doktorantów zaangażowanych w projekty badawcze, pracowników administracyjnych, technicznych, projektowych i pomocniczych. Według danych GUS w 2024 r. personel zaangażowany w działalność badawczą i rozwojową w Polsce liczył 319 966 osób, co odpowiadało 198,2 tys. ekwiwalentów pełnego czasu pracy. W strukturze według poziomu wykształcenia i stopni naukowych było 14 956 osób z tytułem profesora, 25 218 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 55 504 osoby ze stopniem doktora, 184 099 osób z pozostałym wykształceniem wyższym oraz 40 189 osób z innym poziomem wykształcenia²⁵. Projekt może wpływać na warunki pracy, stabilność zatrudnienia, poziom wynagrodzeń, możliwości prowadzenia badań, rozwój zawodowy oraz decyzje dotyczące pozostania w sektorze nauki albo przejścia do sektora prywatnego lub zagranicznych ośrodków naukowych.
4. Uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki – projekt będzie oddziaływał bezpośrednio na uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki prowadzące działalność naukową lub badawczo-rozwojową. Według danych GUS w roku akademickim 2024/2025 w Polsce działały 352 uczelnie²⁶. Według raportu OPI PIB „Nauka w Polsce 2024” w Polsce funkcjonowało 70 instytutów badawczych, 69 instytutów PAN oraz 22 instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz²⁷. Projekt może wpływać na poziom i przewidywalność finansowania tych podmiotów, w szczególności w zakresie badań naukowych, dydaktyki, infrastruktury badawczej, wynagrodzeń oraz udziału w programach krajowych i międzynarodowych.
5. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub z niej korzystające – projekt może oddziaływać pośrednio na przedsiębiorstwa

²⁴ Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2024/2025, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2025, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20242025,8,11.html>.

²⁵ Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2024 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2025, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2024-r,8,14.html>.

²⁶ Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2024/2025, op. cit.

²⁷ Nauka w Polsce 2024, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2024, <https://radon.nauka.gov.pl/analizy/nauka-w-Polsce-2024>.

innowacyjne, startupy technologiczne, firmy współpracujące z uczelniami i instytutami, przedsiębiorstwa korzystające z wyników badań, patentów, ekspertyz, aparatury i infrastruktury badawczej oraz podmioty uczestniczące w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Według danych GUS w IV kwartale 2024 r. w Polsce działało 2 788 814 aktywnych przedsiębiorstw²⁸. Praktyczne znaczenie regulacji będzie jednak dotyczyło przede wszystkim tej części przedsiębiorstw, która prowadzi działalność B+R, współpracuje z sektorem nauki lub korzysta z efektów działalności naukowej. Skala tej grupy jest trudna do jednoznacznego określenia na podstawie samego projektu, ponieważ zależy od sposobu dystrybucji dodatkowych środków, zakresu współpracy nauki z gospodarką oraz przyjętych instrumentów finansowania.

6. Administracja rządowa i dysponenti części budżetowych – projekt będzie oddziaływał bezpośrednio na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Radę Ministrów oraz dysponentów części budżetowych, w których planowane są wydatki w dziale „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz w dziale „działalność badawczo-rozwojowa”. Projekt nakłada na te podmioty obowiązki związane z corocznym planowaniem wydatków, przygotowywaniem Wieloletniego Programu Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Działalności Badawczo-Rozwojowej, monitorowaniem jego wykonania, sprawozdawczością oraz ewentualnym dokonywaniem przeniesień wydatków między częściami budżetu państwa i działami klasyfikacji budżetowej.
7. Sejm i Senat – projekt będzie oddziaływał na parlament w zakresie funkcji informacyjnej i kontrolnej. Zgodnie z projektem Wieloletni Program Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Działalności Badawczo-Rozwojowej ma być przekazywany Sejmowi i Senatowi po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, a minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma corocznie przedstawiać obu izbom sprawozdanie z wykonania Programu. Projekt może zatem zwiększać zakres informacji przekazywanych parlamentowi w sprawach finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz wzmacniać możliwość kontroli realizacji wieloletnich celów finansowych.

B. Wpływ na społeczeństwo

Wnioskodawcy deklaruja, że projektowana regulacja przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na uczelniach, zwiększenia dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej, wzrostu atrakcyjności kariery naukowej, zwiększenia możliwości rozwoju młodych naukowców, wzrostu liczby patentów i startupów technologicznych, zwiększenia inwestycji w infrastrukturę naukową i innowacyjną,

²⁸ *Przedsiębiorstwa aktywne w 4 kwartale 2024 r.*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2025, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/przedsiębiorstwa-aktywne-w-4-kwartale-2024-r-,42,1.html>.

poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach światowych oraz ograniczenia odpływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów za granicę.

Na wstępie należy wskazać, że szacowanie potencjalnych skutków społecznych wymaga uwzględnienia konstrukcji projektowanego mechanizmu finansowania. Projekt odnosi się do wydatków budżetu państwa na działalność badawczo-rozwojową, szkolnictwo wyższe i naukę, natomiast w uzasadnieniu Wnioskodawcy odwołują się również do wskaźników opisujących całkowite nakłady na działalność badawczo-rozwojową w gospodarce. Nie są to kategorie tożsame, istotnie różnią się zakresem podmiotowym i przedmiotowym. Z tego względu pozytywna ocena celu, jakim jest zwiększenie stabilności finansowania nauki, nie przesądza jeszcze o skali, strukturze ani efektywności rzeczywistych skutków społecznych projektowanej regulacji.

Co do zasady, wskazane przez Wnioskodawców skutki społeczne można uznać za prawdopodobne. Stabilny, wieloletni wzrost finansowania szkolnictwa wyższego, nauki i działalności badawczo-rozwojowej może pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie uczelni i jednostek naukowych, warunki pracy kadry akademickiej, jakość kształcenia oraz możliwości rozwoju studentów, doktorantów i młodych badaczy. Projekt może również zwiększać przewidywalność planowania instytucjonalnego, ułatwiać prowadzenie badań długoterminowych oraz poprawiać warunki uczestnictwa polskich zespołów w międzynarodowych projektach badawczych.

Najbardziej bezpośrednim pozytywnym skutkiem społecznym projektowanej regulacji może być poprawa atrakcyjności kariery akademickiej i naukowej. Wzrost finansowania może umożliwić poprawę poziomu wynagrodzeń, większą stabilność zatrudnienia, tworzenie bardziej przejrzystych ścieżek rozwoju zawodowego oraz zwiększenie liczby projektów badawczych dostępnych dla osób na wczesnych etapach kariery. Może to ograniczać rezygnację z pracy naukowej z powodów ekonomicznych, zwiększać szanse na przyciągnięcie do sektora akademickiego najzdolniejszych absolwentów oraz ograniczać odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów za granicę. Skutek ten należy jednak oceniać jako warunkowy, ponieważ decyzje o pozostaniu w nauce zależą nie tylko od poziomu wynagrodzeń, lecz także od kultury organizacyjnej, przejrzystości ścieżek awansu, obciążeń administracyjnych, autonomii badawczej i jakości zarządzania instytucjami.

Istotnym obszarem oddziaływania proponowanej regulacji może być poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Dodatkowe środki mogą przełożyć się na lepszy dostęp studentów i doktorantów do laboratoriów, aparatury, baz danych, projektów badawczych, mobilności międzynarodowej oraz opieki promotorskiej. Mogą także sprzyjać rozwojowi kształcenia opartego na badaniach oraz lepszemu powiązaniu dydaktyki z aktualnym stanem wiedzy. Nie należy jednak przyjmować automatycznie, że wzrost wydatków spowoduje proporcjonalną poprawę jakości kształcenia. Zależy ona również od organizacji procesu dydaktycznego, jakości programów studiów, liczebności grup, systemu awansu, dostępności kadry oraz relacji między działalnością dydaktyczną i badawczą. Ponadto zakup aparatury lub budowa infrastruktury nie gwarantują jeszcze ich efektywnego wykorzystania;

konieczne są także środki na utrzymanie, serwis, personel techniczny oraz mechanizmy współdzielenia infrastruktury między jednostkami.

Projekt może również oddziaływać na pozycję polskich uczelni i jednostek naukowych w międzynarodowym obiegu nauki. Wyższe i bardziej stabilne finansowanie może zwiększać potencjał publikacyjny, liczbę cytowań artykułów naukowych, umiędzynarodowienie badań, udział w międzynarodowych konsorcjach oraz zdolność do pozyskiwania środków z programów europejskich. Może to sprzyjać poprawie pozycji rankingowej uczelni, choć nie należy traktować tego skutku jako automatycznego. Rankingi zależą od wielu czynników, w tym jakości badań, reputacji akademickiej, umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości zarządzania i struktury kadry.

W odniesieniu do deklarowanego wzrostu liczby patentów i startupów technologicznych należy wskazać, że skutek ten ma charakter przede wszystkim gospodarczy, ale może również wywoływać skutki społeczne. Może oznaczać powstawanie nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, rozwój lokalnych ekosystemów innowacji, zwiększenie atrakcyjności miast akademickich oraz tworzenie nowych ścieżek kariery dla absolwentów i badaczy. Sam wzrost finansowania publicznego nie przesądza jednak o zwiększeniu liczby patentów, startupów ani wdrożeń. Skutek ten zależy od zdolności absorpcyjnej gospodarki, jakości współpracy nauki z biznesem, dostępności kapitału, sprawności centrów transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz popytu przedsiębiorstw na innowacje.

Pośrednim skutkiem społecznym projektu może być wzmocnienie zdolności państwa do rozwiązywania długookresowych problemów publicznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo zdrowotne, transformacja energetyczna, cyfryzacja, zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe czy odporność państwa. Publiczne finansowanie badań może generować efekty rozlewania się wiedzy, których beneficjentami są nie tylko uczelnie i jednostki naukowe, lecz także administracja publiczna, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i obywatele. Tego rodzaju skutki mają jednak charakter odroczony, pośredni i trudny do jednoznacznej kwantyfikacji.

Projekt może także wpływać na rozwój regionalnych ośrodków akademickich. Dodatkowe środki mogą wspierać rozwój uczelni i jednostek naukowych poza największymi metropoliami, zwiększać atrakcyjność lokalnych rynków pracy, wzmacniać potencjał miast akademickich oraz tworzyć warunki do rozwoju regionalnych specjalizacji badawczych. Jednocześnie jeżeli finansowanie zostanie skoncentrowane głównie w najsilniejszych ośrodkach, może dojść do pogłębienia różnic między uczelniami centralnymi i regionalnymi. Z tego względu sposób dystrybucji środków będzie miał istotne znaczenie dla skutków społecznych regulacji.

Projekt wiąże się także z kosztami i ryzykami społecznymi. Najważniejszym z nich jest skala zobowiązania budżetowego, które może ograniczać przestrzeń finansową dla innych polityk publicznych, takich jak ochrona zdrowia, edukacja szkolna, mieszkalnictwo, zabezpieczenie społeczne, transport publiczny, polityka rodzinna czy obronność. Oznacza to, że projekt należy oceniać nie tylko jako

instrument wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego, lecz także jako decyzję dotyczącą priorytetów wydatkowych państwa.

Istotnym ryzykiem jest również możliwość nieefektywnej absorpcji środków i nierównomiernego rozłożenia korzyści. Szybki wzrost finansowania może przekraczać zdolność części instytucji do racjonalnego wykorzystania dodatkowych zasobów, zwłaszcza jeżeli nie zostanie powiązany z reformą zarządzania, przejrzystymi kryteriami alokacji, miernikami jakości i systematyczną ewaluacją efektów. W takim przypadku wzrost wydatków mógłby prowadzić do finansowania projektów o malejącej wartości krańcowej, nadmiernych inwestycji infrastrukturalnych, wzrostu kosztów administracyjnych albo koncentracji korzyści w wybranych dyscyplinach, jednostkach lub grupach pracowników.

C. Konsultacje społeczne

Na podstawie wyników konsultacji społecznych projektu, w których wzięło udział 8 osób, można stwierdzić, że zgłoszone stanowiska miały przede wszystkim charakter aprobujący i sygnałny. Wszyscy uczestnicy konsultacji występowali we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciele osób prawnych, organizacji społecznych, uczelni, instytutów badawczych lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Ogranicza to możliwość traktowania wyników konsultacji jako reprezentatywnego obrazu stanowisk środowiska akademickiego, naukowego, pracodawców, studentów lub instytucji publicznych.

Uwagi opisowe zgłoszone w toku konsultacji koncentrowały się przede wszystkim wokół niskiego poziomu finansowania nauki w Polsce, niskiej atrakcyjności ekonomicznej kariery naukowej oraz ryzyka odpływu osób o wysokim potencjale intelektualnym za granicę. Wskazywano, że obecny poziom świadczeń dla doktorantów i pracowników naukowych może utrudniać utrzymanie się w dużych ośrodkach akademickich oraz zniechęcać do podejmowania studiów doktorskich i pracy badawczej. Podnoszono również, że zwiększenie nakładów mogłoby motywować większą liczbę osób do rozwijania potencjału naukowego w Polsce, zamiast poszukiwania możliwości kariery za granicą²⁹.

W konsultacjach pojawiły się także głosy postulujące szybsze dojście do docelowego poziomu finansowania niż przewidziano w projekcie, w tym osiągnięcie poziomu 3% PKB już w 2027 r.³⁰ oraz zwiększenie ścieżki finansowania o dodatkowe 0,1 punktu procentowego PKB w każdym roku³¹.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Wnioskodawcy deklarują, że projektowana regulacja wywoła następujące skutki gospodarcze:

- wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym wzrost liczby patentów i technologicznych startupów;

²⁹ ID ankiety: 175631.

³⁰ ID ankiety: 175631.

³¹ ID ankiety: 173035.

- zwiększenie zdolności do tworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej;
- wzrost produktywności przedsiębiorstw, rozwój nowych technologii oraz wzmocnienie współpracy między sektorem nauki a biznesem;
- zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestycji zagranicznych oraz rozwój regionalnych ośrodków akademickich;
- wzrost zatrudnienia w sektorze nauki i nowych technologii.

Wnioskodawcy, wskazując poziom 3% PKB jako docelowy pułap finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, uzasadniają go odniesieniem do tzw. celu barcelońskiego, zakładającego przeznaczanie 3% PKB na działalność badawczo-rozwojową³², oraz przywołują średnią unijną wynoszącą około 2,2% PKB. Należy jednak zauważyć, że argumentacja ta opiera się na zestawieniu wskaźników odnoszących się do różnych kategorii finansowania działalności B+R (do najważniejszych z nich należą m.in. GERD, BERD, HERD, GOVERD, PNPERD oraz GBARD – zob. poniżej). Kluczowe znaczenie ma przy tym rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania i sektorami realizującymi działalność badawczo-rozwojową, gdyż każdy z wymienionych wskaźników opisuje odmienny aspekt nakładów na B+R. W konsekwencji bezpośrednie odnoszenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę do celu barcelońskiego lub średniej unijnej w zakresie nakładów na B+R może prowadzić do nieprecyzyjnych wniosków.

Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (GERD, ang. *Gross Domestic Expenditure on R&D*) stanowią agregat nakładów wewnętrznych na działalność B+R poniesionych przez wszystkie sektory na terytorium danego kraju, niezależnie od źródła ich finansowania. Zgodnie z metodyką Podręcznika Frascati OECD³³, przyjętą przez Eurostat i stosowaną przez GUS, GERD dzieli się na cztery składowe:

1. wydatki sektora przedsiębiorstw (BERD, ang. *Business Enterprise Expenditure on R&D*), obejmujące prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez podmioty gospodarcze;
2. wydatki sektora szkolnictwa wyższego (HERD, ang. *Higher Education Expenditure on R&D*), obejmujące działalność B+R realizowaną przez uczelnie i instytuty szkolnictwa wyższego;
3. wydatki sektora rządowego (GOVERD, ang. *Government Expenditure on R&D*), obejmujące prace prowadzone przez państwowe jednostki badawcze i instytuty resortowe;
4. nakłady sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNPERD, ang. *Private Non-Profit Expenditure on R&D*).

Rozróżnienie tych wskaźników jest kluczowe, ponieważ Wnioskodawcy, wskazując na średnią UE na poziomie 2,2% PKB, odnoszą się do wskaźnika

³² *Discussions Intensify: EU's Path to 3% GDP R&D Target Post-Draghi Report*, <https://www.academicjobs.com/eu/research-publication-news/eu-3percent-randd-target-draghi-report-and-university-role-or-academicjobs-7812>.

³³ Podręcznik Frascati 2015, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/pl/publications/reports/2015/10/frascati-manual-2015_g1q57dcb/9788388718977-pl.pdf.

nakładów brutto na działalność badawczo rozwojową (GERD)³⁴. Dodatkowo ważnym dla niniejszej analizy jest wskaźnik GBARD (ang. *Government budget allocations for R&D*), czyli środki budżetowe alokowane na działalność B+R. W odróżnieniu od omawianego wcześniej wskaźnika GERD, który mierzy nakłady na podstawie raportów od samych wykonawców badań, GBARD opiera się na danych pochodzących z budżetu państwa. Obejmuje on wszystkie przydziały środków na B+R pokrywane z państwowych źródeł dochodów (np. z podatków). Średnia GBARD dla UE wyniosła w 2024 r. 0,71% PKB i była wyższa od nakładów w Polsce wynoszących w relacji do PKB 0,49%³⁵.

W Polsce w 2024 r. całkowite nakłady brutto na B+R (GERD) wyniosły 51,5 mld zł (1,41% PKB), z czego BERD stanowił 63,3% (0,89% w relacji do PKB), HERD 34,4% (0,48% w relacji do PKB), GOVERD 2,1% (0,03% w relacji do PKB), a PNPERD 0,2 (0,003% PKB)³⁶.

Wydatki budżetu państwa stanowią zatem jedynie część nakładów na B+R w gospodarce. W 2024 r. wyniosły one w Polsce około 0,49% PKB, zasilając niemal w większości sektor szkolnictwa wyższego³⁷. Osiągnięcie docelowego progu 3% PKB oznaczałoby zatem przyrost wydatków budżetowych rzędu 2,5 punktu procentowego PKB. Przyjmując na potrzeby ilustracji założenie, że całość tego przyrostu zasili sektor szkolnictwa wyższego, to wskaźnik HERD wzrósłby z 0,48% do blisko 3% PKB, a łączny wskaźnik GERD tj. z 1,41% do około 3,9% PKB. Tak wyznaczony poziom przewyższałby intensywność badawczą niemal wszystkich gospodarek UE i OECD, w tym Stanów Zjednoczonych (3,45% PKB), Szwecji (3,57% PKB), Belgii (3,36% PKB) czy Austrii (3,26% PKB). W gospodarkach tych wskaźnik GERD osiągany jest jednak przede wszystkim dzięki nakładom sektora przedsiębiorstw, nie zaś środkom budżetu państwa³⁸. Z kolei wskaźnik BERD w Polsce w 2024 roku, czyli właśnie inwestycje sektora przedsiębiorstw wyniósł ok. 0,89% PKB, czyli 60% średniej UE (1,49% PKB³⁹) i ułamek poziomu liderów (Korea 3,93%, Japonia 2,72%, USA 2,70%)⁴⁰. W DSR wskazano ponadto kluczowe obszary, które mają zostać zasilone nowymi środkami, w szczególności wymienia się badania naukowe, wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym oraz infrastrukturę badawczą (art. 365b, pkt 1 ust. 3).

³⁴ W 2024 r. wydatki UE na badania i rozwój w stosunku do PKB wyniosły 2,24% i były nieznacznie niższe niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosły 2,26%, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_expenditure.

³⁵ *Government budget allocations for R&D (GBARD)*, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_budget_allocations_for_R%26D_\(GBARD\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_budget_allocations_for_R%26D_(GBARD)).

³⁶ *Nauka i technika w 2024 r.*, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/>.

³⁷ Ibidem.

³⁸ R&D expenditure,

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_expenditure

³⁹ Dane za 2024 rok.

⁴⁰ Należy zauważyć, że w części publikacji publicystycznych rozróżnia się wydatki budżetowe na system nauki i szkolnictwa wyższego od wskaźników B+R (GERD, HERD, BERD, GBARD), wskazując, że odnośnienie postulatu „3% PKB” bezpośrednio do finansowania nauki może prowadzić do niejednoznaczności interpretacyjnych, za: *Mit trzech procent nakładów na naukę*, <https://www.rp.pl/publicystyka/art44485461-dr-andrzej-dybczynski-mit-trzech-procent-nakladow-na-nauke>.

Powyższa analiza struktury finansowania B+R pozwala stwierdzić, że sam poziom nakładów, niezależnie od tego, czy mierzy się go wskaźnikiem GERD, HERD czy GBARD, jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do oceny zasadności projektowanej regulacji. Kluczowe pytanie empiryczne dotyczy bowiem nie tyle wysokości nakładów na badania i rozwój, ile rzeczywistych efektów tych nakładów dla wzrostu gospodarczego, innowacyjności i produktywności. Zależność ta, jak wynika też z literatury przedmiotu, jest zaskakująco niejednoznaczna: efekty finansowania publicznego mogą być nieliniowe, zależne od struktury instytucjonalnej, poziomu absorpcji technologicznej gospodarki oraz komplementarności z nakładami sektora prywatnego. Poniżej omówione zostaną wybrane ustalenia empiryczne dotyczące związku między nakładami na B+R a wzrostem gospodarczym, aktywnością innowacyjną i transferem wiedzy między nauką a przemysłem.

Badania nad wpływem publicznego finansowania sektora B+R wskazują co do zasady na szereg pozytywnych efektów⁴¹. Studium autorstwa A.J. Fieldhouse'a i K. Mertensa dostarcza ważnych dowodów empirycznych na istnienie przyczynowo-skutkowego, pozytywnego wpływu publicznych nakładów na cywilne badania i rozwój na długofalową produktywność sektora prywatnego. Autorzy szacują społeczną stopę zwrotu z publicznych nakładów na nieobronne B+R na poziomie od 140% do 210%, co znacząco przewyższa efektywność inwestycji prywatnych (ok. 55%). Oznacza to, że każdy zainwestowany jeden dolar w publiczne B+R generuje w długim terminie od 1,4 do 2,1 dolara wartości dodanej dla całej gospodarki poprzez efekty rozlewania się wiedzy (tzw. *spillovers*). Mechanizm ten opiera się na komplementarności: państwo finansuje obarczone wysokim ryzykiem badania podstawowe, generując szerokie efekty zewnętrzne oraz stymulując prywatne nakłady (efekt *crowding-in*). Kluczowym warunkiem materializacji tych korzyści jest jednak horyzont czasowy, wynoszący od 8 do 15 lat. To czas, który musi upłynąć od zwiększenia publicznego finansowania B+R do momentu, w którym nowo wytworzona wiedza zostanie skomercjalizowana w obrocie gospodarczym⁴².

Z kolei badania w obszarze publicznego finansowania projektów z sektora ochrony zdrowia pokazują, że choć zaledwie 7% projektów, które uzyskały grant kończy się zarejestrowaniem patentu przez samego beneficjenta grantu, to aż 33% tych grantów jest później pośrednio cytowanych w patentach innych podmiotów. Oznacza to, że wiedza sfinansowana przez państwo wykorzystywana jest przez inne prywatne firmy z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, umożliwiając im stworzenie rynkowych innowacji, co z kolei przekłada się na podniesienie innowacyjności gospodarki⁴³. W przypadku innowacji w energetyce małe firmy technologiczne, które uzyskały finansowanie publiczne, przechwytują w formie własnych patentów od 25% do 50% wygenerowanej wartości wynikającej z nowej wiedzy naukowej a reszta korzyści generowana jest przez inne firmy prywatne. To również przykład korzyści wynikających z publicznego finansowania badań

⁴¹ W dużej części badania te dotyczą rozwiniętych gospodarek z dużym udziałem BERD w strukturze finansowania B+R.

⁴² A.J. Fieldhouse, K. Mertens, *The Social Returns to Public R&D*, Working Paper 33780 NBER 2025.

⁴³ P. Azoulay, J. Graff Zivin, D. Li, B.N. Sampat, *Public R&D Investments and Private-sector Patenting: Evidence from NIH Funding Rules*, "The Review of Economic Studies" 2019, nr 86, s. 117-152.

naukowych⁴⁴. W literaturze B+R sprawdzano również, co się dzieje, gdy publiczne finansowanie badań jest zmniejszane. Wyniki są nieoczywiste: cięcia publicznych grantów nie redukują po prostu aktywności badawczej, ale ją przesuwają strukturalnie w kierunku mniej korzystnym społecznie. Liczba publikacji spada, przy czym tracone są przede wszystkim prace wartościowsze i te o charakterze badań podstawowych. Jednocześnie rośnie liczba patentów, ale są to patenty niższej jakości, o węższych zastosowaniach praktycznych i częściej będące własnością prywatnych firm, a nie uczelni. Mechanizm jest następujący: gdy ubywa pieniędzy publicznych, część luki wypełnia kapitał prywatny. W efekcie wiedza, która bez cięć trafiłaby do domeny publicznej, staje się własnością korporacyjnego fundatora. Redukcja publicznego finansowania badań akademickich nie oznacza mniej innowacji, oznacza jednak innowacje innego rodzaju⁴⁵.

Dostępna literatura empiryczna wskazuje więc, że publiczne finansowanie badań naukowych generuje korzyści gospodarcze znacznie wykraczające poza bezpośrednie wyniki projektów badawczych. Mechanizm jest trójstopniowy: po pierwsze, finansowane ze środków publicznych badania podstawowe przekształcają się w wiedzę, którą prywatne firmy wykorzystują jako punkt wyjścia dla własnych innowacji i patentów. Po drugie, publiczne nakłady na cywilne B+R stymulują prywatne inwestycje badawcze zamiast je wypierać (efekt *crowding-in*). Po trzecie, skumulowane efekty „rozlewania się” wiedzy przekładają się na wzrost produktywności całej gospodarki, choć pełna materializacja tych korzyści wymaga długiego horyzontu czasowego.

Należy jednak zaznaczyć, że zwiększenie finansowania nauki wcale nie musi przełożyć się w polskich warunkach na zwiększenie liczby patentów. Mimo że w latach 2010-2022 nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce uległy niemal dwukrotnemu zwiększeniu, rosnąc z 0,74% do 1,46% PKB, ten zastrzyk finansowy nie przełożył się na proporcjonalny wzrost liczby zgłaszanych patentów. Choć ogólna liczba wniosków patentowych w badanym okresie wzrosła o 40% (z 3794 do 5316), a w przypadku patentów międzynarodowych o 79%, to zasadniczy skok dokonał się wyłącznie na samym początku analizowanego okresu, czyli w latach 2010-2012. Od 2013 r. liczba wniosków utrzymuje się na stałym poziomie około 5500 rocznie, co obrazuje ograniczoną zależność między samym wzrostem nakładów finansowych a realnym generowaniem twardych efektów innowacyjnych w polskiej gospodarce⁴⁶.

Przełożenie zwiększonych nakładów finansowych z środków publicznych na liczbę patentów, start-upów, konkurencyjności gospodarki nie zależy jedynie od ich

⁴⁴ K. Myers, L. Lanahan, *Estimating Spillovers from Publicly Funded R&D: Evidence from the US Department of Energy*, „American Economic Review” 2022, nr 112, s. 2393-2423.

⁴⁵ T. Babina, A. X. He, S. T. Howell, E. R. Perlman, J. Staudt, *Cutting the Innovation Engine: How Federal Funding Shocks Affect University Patenting, Entrepreneurship, and Publications*, „The Quarterly Journal of Economics” 2023, vol. 138, nr 2, s. 895–954.

⁴⁶ Do czterech przyczyn braku zależności między poziomem nakładów a poziomem wyników należą: 1) niska efektywność wykorzystania środków; 2) wzrost znaczenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce na zlecenie międzynarodowych korporacji (oznacza to księgowanie nakładów w Polsce oraz księgowanie efektów zagranicą); 3) zawyżenie tempa wzrostu nakładów na skutek niedoskonałości pomiaru; 4) zaniżenie tempa poprawy innowacyjności na skutek niedoskonałości pomiaru. Za: M. Wroński, K. Bąkowski, *Innowacyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2022: rosnące nakłady, ograniczone efekty*, Sieć Badawcza Łukasiewicz, s. 36.

wysokości. Równie ważne znaczenie ma zdolność absorpcyjna (ang. *absorptive capacity*) systemu gospodarczego w danym państwie. Jest to zdolność gospodarki, przedsiębiorstwa lub instytucji do zrozumienia, przyswojenia i skutecznego wykorzystania wiedzy lub innowacji⁴⁷. Wśród głównych barier polskiej gospodarki w zakresie tworzenia innowacji diagnozuje się niską zdolność absorpcyjną przedsiębiorstw, zachowawczą kulturę zarządczą zorientowaną na ścisłą kontrolę kosztów i brak strategii rynkowej komercjalizacji efektów realizowanych projektów⁴⁸. Ponadto polski sektor prywatny jest silnie zdominowany przez działalność usługową (w tym ICT) oraz podwykonawstwo na rzecz zagranicznych korporacji, co skutkuje drenażem wypracowanej w kraju własności intelektualnej za granicę⁴⁹.

Jednocześnie w raporcie Sieci Badawczej Łukasiewicz można przeczytać, że polskie uczelnie osiągają wyniki badawcze nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do posiadanych zasobów finansowych. Polscy naukowcy charakteryzują się wyższą efektywnością przekształcania nakładów w publikacje naukowe niż ich odpowiednicy w gospodarkach zachodnich o porównywalnym potencjale, co oznacza, że zwiększenie finansowania trafia na grunt instytucjonalnie gotowy do jego efektywnego zagospodarowania. Mechanizmy, przez które wzrost nakładów mógłby przełożyć się na podniesienie jakości systemu, obejmują: podniesienie liczby i cytowalności publikacji w bazach międzynarodowych, przesunięcie obciążeń pracowniczych z dydaktyki na działalność badawczą, poprawę pozycji w rankingach światowych oraz zahamowanie odpływu kadr akademickich⁵⁰. Problemy z negatywnym wpływem niskich płac na możliwość przyciągnięcia najzdolniejszych absolwentów do sektora szkolnictwa wyższego sygnalizował również raport Banku Światowego poświęcony ekosystemowi innowacyjności w Polsce⁵¹.

Niezależnie od oceny ogólnego celu analizowanej regulacji, konstrukcja projektu rodzi szereg potencjalnych zagrożeń o charakterze implementacyjnym.

⁴⁷ F. Jaumotte, N. Pain, *From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting*, OECD Economics Department Working Papers No. 457.

⁴⁸ *Innowacje albo dryf. Polska mapa wzrostu 2026-2035*, Instytut Sobieskiego, <https://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/II-2026-Innowacje-albo-dryf.-Polska-mapa-wzrostu-2026-2035.pdf>.

⁴⁹ *Central Europe National Innovation Systems, Country Report: Poland*, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6b3c4c637dfbce13ca4bc8f7b008ae56-0080012026/original/RER11-PL-02.pdf>.

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ Bank Światowy formułuje nadrzędne kierunki reformy krajowego systemu innowacji. Po pierwsze, wsparcie absorpcji technologii przez sektor MŚP poprzez odejście od dotowania zakupów sprzętu na rzecz budowania kompetencji, finansowanie ze środków publicznych obowiązkowych audytów technologicznych oraz szkoleń menedżerskich niwelujących lukę zarządczą i ułatwiających transformację cyfrową najmniejszych podmiotów. Po drugie, reformę instytucji naukowych w kierunku modelu „uniwersytetu przedsiębiorczego”, obejmującą zmianę systemu zachęt do komercjalizacji wiedzy oraz znaczące podniesienie budżetu Narodowego Centrum Nauki (NCN) w celu zatrzymania elit badawczych w kraju. Po trzecie, aktywizację kapitału prywatnego poprzez odejście od finansowania dotacyjnego na rzecz stymulowania funduszy podwyższonego ryzyka (*venture capital*) i mechanizmów współinwestowania, a także ewolucję kształcenia akademickiego w kierunku edukacji biznesowej, ułatwiającej naukowcom budowanie strategii rynkowych. Po czwarte, reformę architektury instytucji publicznych, w tym przebudowę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), utworzenie opartego na danych zaplecza koordynującego (np. Centrum Doskonałości Innowacji) oraz strategiczne wdrożenie innowacyjnych zamówień publicznych, ukierunkowujące wydatki sektora publicznego i spółek Skarbu Państwa na celowe wspieranie wczesnych faz innowacji, między innymi w obszarze technologii zielonych i cyfrowych, tamże.

Pierwszym z nich jest ryzyko, że tempo dojścia do celu przekroczy zdolność absorpcyjną systemu nauki. Zwielokrotnienie wysokości środków publicznych na B+R w horyzoncie siedmiu lat oznaczałoby konieczność finansowania projektów o malejącej wartości krańcowej, ponieważ pula wartościowych zespołów i przedsięwzięć badawczych powiększa się wolniej niż dostępny zasób finansowy. Gospodarki stanowiące dla wnioskodawcy punkt odniesienia budowały swoją intensywność badawczą na przestrzeni dekad, równoległe kanałem publicznym i prywatnym. Drugim potencjalnym zagrożeniem jest ryzyko nieefektywnej alokacji w kierunku wydatków kapitałowych i – w dłuższym horyzoncie – wynagrodzeń⁵². Przy sztywności podaży pracy badawczej, braku możliwości natychmiastowego zatrudnienia dużej liczby dodatkowych badaczy, oraz presji na wykazanie terminowego wykonania budżetu, instytucje naukowe mogą przekierowywać nadwyżki środków na zakupy aparatury i inwestycje infrastrukturalne lub windując wynagrodzenia przynajmniej części środowiska naukowego tylko w celu realizacji budżetu.

Zjawisko nieefektywnego lokowania środków finansowych w drogie projekty może prowadzić do powstania luki kosztów operacyjnych, polegających na nabywaniu kosztownej aparatury badawczej lub wznoszeniu obiektów, które następnie pozostają niewykorzystane, ponieważ system jest w stanie jednorazowo zaabsorbować środki inwestycyjne, lecz nie dysponuje budżetami operacyjnymi na ich utrzymanie ani kadrą techniczną zdolną do ich obsługi.

Ostatnim obszarem niepewności, wymagającym dalszego rozpoznania, jest możliwa kolizja horyzontu ustawy (2027-2034) z falą przejść na emeryturę kadry akademickiej. Nie sposób na obecnym etapie przesądzić, w jakim stopniu strumień środków zbiegnie się z wejściem w wiek emerytalny roczników wyżu demograficznego. Jeżeli jednak okna te nałożą się na siebie, fizyczna absorpcja środków może okazać się jeszcze trudniejsza.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Proponowane przez Wnioskodawców rozwiązania z punktu widzenia wpływu na sektor finansów publicznych (SFP) sprowadzają się do wprowadzenia trwałego, ustawowego mechanizmu wzrostu nakładów publicznych na działalność badawczo-rozwojową, szkolnictwo wyższe i naukę (B+R) do poziomu co najmniej 3% PKB w 2034 r. W deklarowanych skutkach regulacji (DSR) do projektu podano, że nakłady na B+R z budżetu państwa w 2026 r. wynoszą nieco ponad 1% PKB. Wnioskodawcy przewidują wzrost nakładów od poziomu 1,3% PKB w roku 2027 z precyzyjnym harmonogramem rozpisany na poszczególne lata aż do 2034 r. Proponowany wzrost nakładów będzie stanowił koszt dla SFP.

W DSR do projektu wskazano, że projektowana ustawa będzie generowała wzrost wydatków budżetu państwa o ok. 15 mld zł w 2027 r., co ma wynikać z wyliczeń opartych o „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-

⁵² W konsultacjach do projektu zgłoszono problem bardzo niskich wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce, które zniechęcają do kariery akademickiej i osłabiają konkurencyjność państwa (ID ankiety: 175631).

2030”⁵³. Tymczasem na podstawie przyjętych danych oraz założeń o wzroście nakładów o 0,3 p.p. wydatki powinny wzrosnąć o nieco mniejszą kwotę (zob. Tabela 2).

Po stronie korzyści dla SFP Wnioskodawcy wskazują na analizy OECD i Banku Światowego, z których wynika, iż każdy dodatkowy procent PKB przeznaczony na B+R generuje w długim okresie 0,5-1,8 p.p. dodatkowego wzrostu gospodarczego. W tym przypadku Wnioskodawcy nie wyjaśniają, co rozumieją pod pojęciem „w długim okresie”. Jednakże takie sformułowanie oznacza, że wzrost ten nie następuje bezpośrednio po zwiększeniu nakładów, a dopiero po pewnym czasie. Taki wniosek znajduje potwierdzenie w stwierdzeniu Wnioskodawców odnoszącym się do tego, iż skutki finansowe będą rozłożone w czasie i w pełni uwzględnione w corocznych ustawach budżetowych, a podstawą ustalania wysokości wydatków będzie wartość PKB określona w wieloletnich założeniach makroekonomicznych wykorzystywanych przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej. Korzyści dla SFP z proponowanych rozwiązań będą funkcją wzrostu efektywności gospodarki generującej dodatkowe wpływy podatkowe stanowiące pochodną wzrostu nakładów na B+R.

Przedstawione powyżej uwarunkowania stanowią punkt wyjścia dla przeprowadzonej w ramach opinii analizy kosztów i korzyści dla SFP. W Tabeli 1 zestawiono podstawowe dane makroekonomiczne niezbędne dla dokonania stosownych obliczeń.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do obliczeń.

Wyszczególnienie	Jednostka	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB (dynamika realna)	%	103,6	103,1	102,9	102,6	102,2	102,9	102,8	102,7	102,4
CPI (dynamika średnioroczna)	%	102,5	102,5	102,4	102,4	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB w cenach bieżących	mld zł	4 154,5	4 389,8	4 627,1	4 857,9	5 071,8	-	-	-	-

Źródło: Ministerstwo Finansów, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2026 r. str. 4-5. <https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna>

W przyjętych do obliczeń wytycznych Ministerstwa Finansów brak jest wartości nominalnego PKB w latach 2031-2034. W związku z tym konieczne jest wyznaczenie odpowiednich prognoz. W oparciu o dostępne dane oszacowano nominalny wzrost PKB we wspomnianym okresie jako iloczyn realnego PKB i średniorocznego CPI, co pozwoliło obliczyć brakujące wartości PKB w cenach bieżących dla lat 2031-2034. Następnie dysponując stosownymi danymi oraz nadwyżką wzrostu udziału nakładów na B+R ponad 1 p.p. PKB obliczono dodatkowe koszty w poszczególnych latach oraz łączne dodatkowe koszty dla całego analizowanego okresu. Szczegółowe obliczenia zaprezentowano w Tabeli 2.

⁵³

<https://www.gov.pl/web/premier/projekt-wieloletnich-zalozen-makroekonomicznych-na-lata-20262030>

Tabela 2. Łączny dodatkowy koszt wzrostu nakładów na B+R w latach 2027-2034 (w mld zł), wobec utrzymania nakładów na poziomie 1% PKB.

Rok	PKB w ośniah bieżących (mld zł)	PKB dynamika realna (%)	CPI dynamika średnioroczna (%)	Nominalny wzrost PKB (%)	Dopelowy % PKB na naukę/B+R *	Nadwyżka ponad 1% (p.p.)	Dodatkowy koszt (mld zł)
1	2 = {6 * 2(-1)}	3	4	5 = {5 * 4} / 10000	6	7 = 6 - 1 pp	8 = {2 * 7} / 100
2026	4 154,5	103,6	102,5	1,06190			
2027	4 389,8	103,1	102,5	1,05678	1,3	0,3	13,17
2028	4 627,1	102,9	102,4	1,05370	1,6	0,6	27,76
2029	4 857,8	102,6	102,4	1,05062	1,9	0,9	43,72
2030	5 071,6	102,2	102,2	1,04448	2,2	1,2	60,56
2031	5 249,1	102,9	102,5	1,05473	2,4	1,4	74,89
2032	5 636,4	102,8	102,5	1,05370	2,6	1,6	90,18
2033	5 933,3	102,7	102,5	1,05268	2,8	1,8	106,80
2034	6 227,6	102,4	102,5	1,04960	3,0	2,0	124,55
Łączny dodatkowy koszt w latach 2027-34 (mld zł)							541,98

Źródło: Obliczenia własne.

Łączny dodatkowy koszt proponowanych zmian w latach 2027-2034 oszacowano w wysokości 541,9 mld zł. Koszt ten stanowi faktyczny dodatkowy ciężar dla SFP wynikający z ustawowego podniesienia udziału wydatków B+R w PKB, przy przyjętej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ścieżce wzrostu PKB. Ponieważ koszty te będą ponoszone w przyszłych okresach, aby urealnić przyszłe wydatki i odnieść je do obecnej sytuacji dokonano obliczeń zdyskontowanej wartości (NPV) tych kosztów przy wybranej stopie dyskontowej. W przypadku obliczania NPV istotna jest wartość przyjętej stopy dyskontowej. Przyjmując zbyt niską stopę dyskontową uzyskamy wyższy NPV, a przy zbyt wysokiej stopie dyskontowej koszty okażą się zbyt niskie. Z jednej strony obecnie dostępne informacje wskazują na koszt kapitału pozyskiwany w ramach programu SAFE na poziomie ok. 3,2%, z drugiej strony koszt kapitału pozyskiwany na rynkach finansowych to ok. 5,6-5,7% (10-letnie obligacje skarbowe) ⁵⁴. Zatem za sensowny poziom wydaje się przyjęcie stopy dyskonta na poziomie średniej arytmetycznej ze skrajnych wartości, czyli 4,5%.

$$NPV = \sum_{t=1}^8 \frac{CF_t}{(1 + 0,045)^t}$$

W Tabeli 3 przedstawiono obliczenie NPV dla poszczególnych lat oraz wartość łączną w okresie 2027-2034.

⁵⁴ Kwotowania z dnia 12 czerwca 2026 r.

Tabela 3. Obliczenie NPV (mld zł)

Rok	Koszt (mld zł)	Czynnik dyskonta 4,5%	Wartość bieżąca (mld zł)
1	2	3	4 = 2 * 3
2027	13,2	0,9569	12,63
2028	27,8	0,9157	25,46
2029	43,7	0,8763	38,29
2030	60,9	0,8386	51,07
2031	74,9	0,8025	60,10
2032	90,2	0,7679	69,26
2033	106,7	0,7348	78,41
2034	124,5	0,7032	87,55
Suma			422,77

Źródło: Obliczenia własne.

Z obliczeń wynika, iż łączne nominalne koszty wynoszą 541,9 mld zł, a ich dzisiejsza wartość to 422,8 mld zł. Przy PKB Polski w 2026 r. na poziomie 4 154,5 mld zł wartość bieżąca łącznych kosztów proponowanej ustawy w latach 2027-2034 wynosi ok. 10,2% PKB Polski z 2026 r.⁵⁵ Należy zauważyć, iż przy braku zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej SFP, można przyjąć, że całość wydatków zostanie sfinansowana w postaci dodatkowego zadłużenia⁵⁶. Oznacza to, że dodatkowe wydatki założone w projekcie ustawy przełożą się na wzrost długu całego sektora publicznego (*general government*) w kolejnych latach. Przyjmując za punkt wyjścia relację długu EDP⁵⁷, która zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wyniosła na koniec 2025 r. 59,97%⁵⁸, po 8 latach relacja ta wyniosłaby 68,67%⁵⁹, czyli wyraźnie przekroczyłaby regułę fiskalną z Maastricht dopuszczającą wielkość długu sektora *general government* do PKB na poziomie 60%⁶⁰. Taka wartość wynika z dość mało prawdopodobnego założenia, iż w kolejnych latach wartość długu pozostanie na poziomie z roku 2025, a cały dodatkowy przyrost będzie jedynie skutkiem proponowanej regulacji. Przyjmując bardziej realistyczne założenie oparte na rynkowych prognozach zmiany wielkości długu w kolejnych latach uzyskamy wyraźnie wyższy poziom zadłużenia. W Tabeli 4 przedstawiono prognozy Biura Rady Fiskalnej uzyskane w ramach ankiety przeprowadzonej w dniach 15.04-27.04.2026 r.⁶¹

⁵⁵ $422,8 / 4154,5 = 10,2\%$;

⁵⁶ Wnioskodawcy jako źródło finansowania podają w DSR finansowanie w ramach corocznych ustaw budżetowych.

⁵⁷ Według terminologii unijnej najszerza definicja długu publicznego (ang. *Excessive Deficit Procedure*).

⁵⁸ Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw. 2025, str. 1, <https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych>.

⁵⁹ $541,93 / 6227,6 = 8,7\%$; $59,97\% + 8,7\% = 68,67\%$;

⁶⁰ [https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EEBC3246D6FDAFC8C125795A004B9FE4/\\$file/Studia_BAS_28.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EEBC3246D6FDAFC8C125795A004B9FE4/$file/Studia_BAS_28.pdf).

⁶¹ Biuro Rady Fiskalnej, Analiza Biura Rady Fiskalnej dotycząca "Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030", str. 40-44, https://bip.radafiskalna.gov.pl/bri/biuro-rady-fiskalnej/publikacje/21001_Analiza-Biura-Rady-Fiskalnej-dotyczaca-Wieloletnich-zalozen-makroekonomicznych-n.html.

Tabela 4. Wyniki prognoz zmiennych makroekonomicznych dotyczących SFP w ramach Forum Prognoz Rady Fiskalnej

wskaźniki fiskalne	jednostka	2027	2028	2029	2030
deficyt sektora GG %PKB	średnia	6,30	5,65	5,17	4,59
	mediana	6,37	5,82	5,38	4,40
	odch. standardowe	0,39	0,60	0,77	0,94
	5. kwantyl	5,70	4,78	3,99	3,50
	95. kawntyl	6,84	6,33	6,00	5,92
dług sektora GG %PKB	średnia	69,03	71,28	72,92	73,98
	mediana	69,49	71,95	74,00	75,50
	odch. standardowe	2,14	2,80	3,39	4,15
	5. kwantyl	64,97	66,33	67,35	67,58
	95. kawntyl	71,48	74,18	76,05	78,05

Źródło: Biuro Rady Fiskalnej, *Analiza Biura Rady Fiskalnej dotycząca "Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030"*, str. 40-44.

Ponieważ prognozy dotyczą tylko okresu do roku 2030, w tym przedziale zamyka się też prezentowany szacunek. Mediana prognoz wskazuje, że dług sektora GG wyniesie w 2030 r. 75,5% PKB – powiększony o wzrost nakładów na B+R w tym samym okresie o 2,9% PKB⁶². Sumarycznie oszacowano wielkość długu GG w relacji do PKB na poziomie 78,4% PKB. Utrzymujący się trend wzrostowy zadłużenia każe jednak przypuszczać, że w 2034 r. wielkość ta będzie jeszcze wyższa.

Kolejnym elementem budzącym wątpliwości w kontekście oceny skutków finansowych proponowanej ustawy jest jej wpływ na krajową stabilizującą regułę wydatkową (SRW)⁶³. Reguła ta jest to mechanizm określający nieprzekraczalny limit wydatków dla jednostek SFP w zależności od potencjalnego wzrostu PKB, celu inflacyjnego oraz korekty o cykle koniunkturalne. Abstrahując od faktu, iż samo prawidłowe obliczenie SRW w świetle analizy wykonania budżetu państwa w 2025 r. dokonanej przez NIK⁶⁴ stanowi obecnie wyzwanie, to z pewnością można stwierdzić, że coroczny wzrost wydatków o ok. 0,3% PKB bez znaczącej kompensacji po stronie dochodowej oznacza istotne ryzyko przekroczenia tejże reguły, co wiąże się z koniecznością korekty budżetu oraz konsekwencjami prawnymi.

Korzyści dla SFP wynikają w głównej mierze z faktu, iż dodatkowe wydatki z budżetu państwa na B+R generują dodatkowy wzrost gospodarczy. Będą to zatem korzyści pośrednie będące pochodną tego wzrostu. W celu ich oszacowania obliczone zostały dochody osiągane przy założeniu, iż każdy dodatkowy procent PKB przeznaczony na B+R generuje od 0,5 p.p. do 1,8 p.p. dodatkowego wzrostu

⁶² 2,9% PKB = (Łączny dodatkowy wzrost kosztów nakładów na B+R w okresie 2027-2030 = 141,51 mld zł / PKB w cenach bieżących w 2030 r. = 5 071,6 mld zł), Tabela 2.

⁶³ <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/BASLeksykon.xsp?id=70A61CF26FF641CDC125868500390B24&litera=S>.

⁶⁴ <https://www.gov.pl/web/finanse/stanowisko-ministerstwa-finansow-dot-zastrzezen-nik-do-stabilizujacej-reguly-wydatkowej-przedstawionych-w-analizie-wykonania-budzetu-panstwa-i-zalozen-polityki-pienieznej-w-2025-r>.

gospodarczego. Do obliczeń przyjęto założenie, iż dochody SFP stanowią średnio 40% PKB oraz zastosowano wzory:

$$\Delta \text{PKB} = \text{PKB} \times \Delta(B+R) \times (0,5 \text{ lub } 1,8) / 100$$

$$\Delta \text{dochody SFP} = 0,40 \times \Delta \text{PKB}$$

Należy zauważyć że wzrost nakładów na B+R w roku t, czyli początkowym nie przedkłada się w sposób liniowy na wzrost PKB i dochodów w tym samym roku. Wystąpić może jedynie niewielki efekt popytowy wywołany przez impuls fiskalny. Zatem w analizach wpływu tego rodzaju nakładów należy uwzględnić opóźnienie. Na potrzeby niniejszej opinii przyjęto, że wynosi ono t+2 tzn., że pierwsze efekty dochodowe nakładów pojawiają się po 2 latach.

Tabela 5. Dodatkowe dochody SFP (w mld zł) z tytułu wzrostu nakładów na B+R (wariant niski 0,5 i wysoki 1,8). Przesunięcie t+2.

Rok	PKB (mld zł)	Nadwyżka B+R (p.p.)	Δ PKB niski wariant (0,5)	Δ PKB wysoki wariant (1,8)	Δ Dochody SFP niski wariant (0,5)	Δ Dochody SFP wysoki wariant (1,8)
2027	4 389,8	0,3	6,58	23,70	-	-
2028	4 627,1	0,6	13,88	49,97	-	-
2029	4 857,9	0,9	21,86	78,70	2,63	9,48
2030	5 071,6	1,2	30,43	109,55	5,55	19,99
2031	5 349,1	1,4	37,44	134,80	8,74	31,48
2032	5 636,4	1,6	45,09	162,33	12,17	43,82
2033	5 933,3	1,8	53,40	192,24	14,98	53,92
2034	6 227,6	2,0	62,28	224,19	18,04	64,93
2035	-	-	-	-	21,36	76,90
2036	-	-	-	-	24,91	89,68
Suma w okresie 2027–2034:			271,0	975,5	62,1	223,6

Źródło: Obliczenia własne.

Z obliczeń zestawionych w Tabeli 5 wynika, iż w zależności od wariantu przyjętej wielkości dodatkowego wzrostu PKB (0,5 p.p. lub 1,8 p.p.) dodatkowe dochody SFP w okresie 2027-2034 wyniosą od 62,1 mld zł do 223,6 mld zł. Ponieważ z całościowych dochodów SFP wyodrębnia się dochody jednostek samorządu terytorialnego (jst) na podstawie danych Ministerstwa Finansów⁶⁵ obliczono procentowy udział tych dochodów w całości dochodów SFP. Wynika z nich, iż w 2025 r. dochody SFP wyniosły 1 705,9 mld zł, natomiast dochody (jst) wyniosły 468,2 mld zł, co stanowi 27,4% całości. W związku z czym dodatkowy przyrost dochodów jst w analizowanym okresie obliczono na podstawie wzoru:

$$\Delta \text{dochody jst} = 0,274 \times \Delta \text{dochody SFP}$$

gdzie:

- w wariantie niskim = $0,274 \times 62,1 = 17,1$ mld zł,
- w wariantie wysokim = $0,274 \times 223,6 = 61,4$ mld zł.

Ostatecznie w wariantie niskim dochody SFP szacowane są na 62,1 mld zł, z czego 17,1 mld zł stanowią dochody jst, a w wariantie wysokim odpowiednio na 223,6 mld zł i 61,4 mld zł.

⁶⁵ <https://www.gov.pl/web/finanse/informacja-kwartalna-o-stanie-finansow-publicznych--2025-rok2>

Tabela 4, str. 28 oraz tabela 9 str. 33.

W Tabeli 6 zaprezentowano całosciowy efekt netto ustawy na SFP.

Tabela 6. Efekt netto ustawy w obu wariantach (dochody – koszty) w mld zł

Rok	Dodatkowy koszt (mld zł)	ΔDochody SFP niski wariant (0,5)	ΔDochody SFP wysoki wariant (1,8)	Efekt netto (dochody - koszty) - niski wariant (0,5)	Efekt netto (dochody - koszty) - wysoki wariant (1,8)
2027	13,17	-	-	-13,17	-13,17
2028	27,76	-	-	-27,76	-27,76
2029	43,72	2,63	9,48	-41,09	-34,24
2030	60,86	5,55	19,99	-55,31	-40,87
2031	74,89	8,74	31,48	-66,14	-43,41
2032	90,18	12,17	43,82	-78,01	-46,36
2033	106,80	14,98	53,92	-91,82	-52,88
2034	124,55	18,04	64,93	-106,52	-59,62
2035	-	21,36	76,90	21,36	76,90
2036	-	24,91	89,68	24,91	89,68
	541,93	108,39	390,19	-433,55	-151,74

Źródło: Obliczenia własne.

W wariantcie niskim, czyli przy założeniu, że każdy dodatkowy procent PKB przeznaczony na B+R generuje w długim okresie 0,5 p.p. dodatkowego wzrostu gospodarczego efekt netto jest ujemny i wynosi 433,6 mld zł. Natomiast w wariantcie wysokim ujemny efekt netto spada do 151,7 mld zł. Symulacje wskazują, że aby efekt netto był neutralny przy pozostałych zmiennych stałych dodatkowy procent PKB przeznaczony na B+R powinien generować co najmniej 2,5 p.p. dodatkowego wzrostu gospodarczego⁶⁶.

Wpływ proponowanych w ustawie regulacji na sytuację SFP w horyzoncie analizy obrazują zmiany wysokości deficytu SFP w poszczególnych latach przy przyjętych wariantach, przedstawione w Tabeli 7.

Tabela 7. Zmiany deficytu SFP w poszczególnych latach (w mld zł)

Rok	Dodatkowy koszt (mld zł)	ΔDochody SFP niski wariant (0,5)	ΔDeficyt (+) SFP niski wariant (0,5)	ΔDochody SFP wysoki wariant (1,8)	ΔDeficyt SFP (+) wysoki wariant (1,8)
2027	13,17	0	13,17	0	13,17
2028	27,76	0	27,76	0	27,76
2029	43,72	2,63	41,09	9,48	34,24
2030	60,86	5,55	55,31	19,99	40,87
2031	74,89	8,74	66,14	31,48	43,41
2032	90,18	12,17	78,01	43,82	46,36
2033	106,80	14,98	91,82	53,92	52,88
2034	124,55	18,04	106,52	64,93	59,62
2035	0,00	21,36	-21,36	76,90	-76,90
2036	0,00	24,91	-24,91	89,68	-89,68
Suma 2027-2036	541,93	108,39	433,55	390,19	151,74
Suma 2027-2034	-	-	479,82	-	318,31

Źródło: Obliczenia własne.

Konsekwencją powyższych będą zmiany w wysokości deficytu SFP w relacji do PKB:

$$\Delta \text{dług } 2034 = \sum_{2027}^{2034} \Delta \text{deficyt SFP}$$

⁶⁶ Wynik wynika ze zmiany w Tabeli 5 poz. 1,8 na 2,5 we wzorze: $\Delta \text{PKB} = \text{PKB} \times \Delta(B+R) \times (0,5 \text{ lub } 1,8) / 100$.

gdzie:

- w wariantcie niskim: $479,82/6227,6 = 7,70\%$ PKB;
- w wariantcie wysokim: $318,31/6227,6 = 5,11\%$ PKB;

Przy niskiej produktywności B+R deficyt SFP w 2034 r. zwiększy się o 7,7 p.p. PKB natomiast przy wysokiej produktywności B+R wzrost ten wyniesie 5,11 p.p. PKB. Wartości te wynikają wyłącznie z projektowanej ustawy i nie zakładają żadnych zmian polityki fiskalnej w analizowanym okresie.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Przyjęcie projektu skutkować będzie zmianą obciążeń administracyjnych po stronie Rady Ministrów, która zostanie zobowiązana do uwzględniania w projektach ustaw budżetowych ustawowego minimum wydatków na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ponadto, Rada Ministrów zobowiązana będzie do przyjmowania, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Wieloletniego Programu Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Działalności Badawczo-Rozwojowej. Ustawa nakłada także obowiązki na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związane z przedstawianiem Sejmowi i Senatowi sprawozdania z wykonania Programu, a także związane z przygotowaniem Wieloletniego Plan Rozwoju Nauki do 2034 r.

Projekt nie generuje istotnych obciążeń administracyjnych dla obywateli ani bezpośrednich beneficjentów systemu szkolnictwa wyższego. Powoduje natomiast nowe, stałe obciążenia planistyczne, koordynacyjne i sprawozdawcze po stronie administracji rządowej oraz potencjalne obciążenia organizacyjne po stronie uczelni i jednostek naukowych. Obciążenia te należy uznać za umiarkowane, ale funkcjonalnie powiązane z mechanizmem wieloletniego finansowania i monitorowania wydatków publicznych.

Projektowana regulacja nie spowoduje zmiany obciążeń administracyjnych w sektorze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również w sektorze finansów publicznych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Zasadniczym skutkiem prawnym przyjęcia projektu będzie wprowadzenie do systemu prawa kolejnego zespołu przepisów, których funkcją będzie dalsze usztywnienie planowanych wydatków z budżetu państwa na realizację wybranych zadań publicznych. Proponowane przepisy mają określać minimalny poziom wydatków na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwo wyższe i naukę, w rozbiciu na poszczególne lata, począwszy od 2027 r.

W perspektywie 2034 r. wydatki te mają wynosić 3% PKB. Kryteria określone w proponowanych przepisach mają być uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym. Projekt nie uwzględnia faktu, że ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera już przepisy realizujące zbliżoną funkcję (art. 383). Przyjęcie projektu powinno wiązać się z jednoczesną zmianą bądź uchYLENIEM tych przepisów.

Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości z punktu widzenia EKPC.

2. Skutki społeczne: Projektowana regulacja może przynieść pozytywne skutki społeczne w postaci poprawy warunków pracy i rozwoju kadry naukowej, zwiększenia atrakcyjności kariery akademickiej, lepszej retencji talentów, poprawy jakości kształcenia oraz większej dostępności infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Korzyści te będą jednak zależały od sposobu alokacji środków, jakości zarządzania programem oraz zdolności instytucji do efektywnej absorpcji zwiększonego finansowania. Sam wzrost nakładów nie gwarantuje automatycznie poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach, wzrostu liczby patentów ani zahamowania odpływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Do potencjalnych ryzyk proponowanych zmian można zaliczyć nierównomierne rozłożenie korzyści między instytucjami i grupami pracowników, możliwość nieefektywnych inwestycji infrastrukturalnych oraz koszt alternatywny w postaci ograniczenia przestrzeni budżetowej dla innych polityk publicznych.

3. Skutki gospodarcze: Publiczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej generuje istotne korzyści gospodarcze, w tym relatywnie wysoką stopę zwrotu oraz efekt stymulowania nakładów prywatnych w długim horyzoncie czasowym. Skala tych korzyści jest jednak uzależniona od zdolności absorpcyjnej gospodarki oraz jakości otoczenia instytucjonalnego. Sam wzrost nakładów na działalność B+R nie gwarantuje zwiększenia liczby zgłoszeń patentowych ani istotnej poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwiększenie finansowania sektora szkolnictwa wyższego mogłoby natomiast sprzyjać utrzymaniu wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, przyciąganiu najbardziej utalentowanych absolwentów, podnoszeniu jakości badań naukowych oraz dalszemu umiędzynarodowieniu polskiej nauki. Potencjalne pozytywne efekty projektowanej regulacji mogą być jednak ograniczane przez ryzyko malejącej krańcowej efektywności finansowanych projektów i nieefektywną alokację środków, wynikającą z presji na szybkie wykorzystanie dostępnego finansowania.

4. Skutki finansowe: Skutkiem finansowym projektu dla sektora finansów publicznych będzie stopniowy wzrost wydatków budżetu państwa na szkolnictwo wyższe, naukę oraz działalność badawczo-rozwojową. Przeprowadzone analizy wskazują, że koszty nie zostaną w pełni zrekompensowane wzrostem dochodów sektora finansów publicznych będącego rezultatem zwiększenia efektywności gospodarki na skutek wzrostu nakładów na B+R. W każdym z rozważanych scenariuszy proponowane rozwiązania prowadzą bowiem do ujemnego efektu netto

dla SFP. Ponadto w zależności od wariantu prowadzą do większego bądź mniejszego pogorszenia wskaźników fiskalnych.

5. Rozwiązania zagraniczne: Na poziomie UE nie istnieje obowiązek przeznaczania określonego minimalnego procentu PKB na badania i rozwój czy szkolnictwo wyższe. Określono jednak pewne pożądane wartości w tym zakresie – podczas tzw. szczytu barcelońskiego w 2002 r. państwa członkowskie uzgodniły dążenie do osiągnięcia nakładów na B+R na poziomie 3% PKB. Wysokość wydatków na badania i rozwój może być określana w programach rządowych lub innych dokumentach strategicznych (tak jest np. w Niemczech). Przepisy w tym zakresie przyjęto natomiast w Finlandii, gdzie uchwalono ustawę o finansowaniu rządowym na badania i rozwój w latach 2024-2030. Określono w niej wieloletni harmonogram wzrostu nakładów budżetowych na działalność badawczo-rozwojową w tym okresie, przewidując coroczne zwiększanie środków przeznaczanych na ten cel, tak aby w 2030 r. odpowiadały one 1,2% PKB.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Justyna Branna, specjalistka ds. komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

dr Adam Karczmarek, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr hab. Wojciech Zgliczyński, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Krzysztof Wołowicz, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/